

군산지사 특정감사 조치요구사항

【'24. 6. 3 ~ 6. 5】

2024. 9.

해 양 환 경 공 단
감 사 실

징 계 요 구 · 경 고 · 통 보

제 목 예선 통합당직자 근무 소홀에 관한 사항

관 련 부 서 군산지사

조 치 부 서 인재경영처

내 용

1. 업무개요

군산지사에서는 「해양환경관리법」 제96조¹⁾에서 정한 사업 수행 등을 위하여 [표]와 같이 청방선 및 예방선 등 선박 5척을 「선박운영규정」에 따라 관리·운영하고 있다.

[표] 군산지사 선박 현황

연 번	선 명	용 도	총톤수(톤)	검사기관	건조년월
1	군산청해호	청방선	81	KOMSA	'14. 03.
2	215황룡호	예방선	182	KR	'17. 11.
3	305대룡호	예방선	158	KR	'95. 03.
4	551금룡호	예방선	316	KR	'14. 10.
5	청정19호	작업선	4.7	KOMSA	'24. 01.

군산지사는 해양오염사고에 신속히 대응하고 선박의 안전 및 관리를 위하여 예방선 근무자 중 1인을 지정하여 예선 통합당직 근무를 시행하고 있으며, 당직 근무자의 임무는 선박안전 점검 및 예선작업 스케줄 관리, 선박근무자 부재 시 근무자 호출 등이 있다.

1) 해양환경의 보전·관리·개선을 위한 사업, 해양오염방제사업, 해양환경·해양오염 관련 기술개발 및 교육훈련을 위한 사업

2. 관계 법령(규정) 및 판단 기준

공단 「취업규칙」 제9조(성실의무) 제1호에서는 “직원은 법령, 제규정 및 직무상의 명령에 따라 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다” 라고 규정하고 있고, 「선박운영규정」 제6조(선장의 임무)에 따르면 선장은 선원의 관리감독 및 승무직원의 각종 해기면허 유효기간, 법정교육 이수현황 등에 관한 사항에 대하여 책임과 권한을 갖는다. 또한, 동 규정 제12조(당직)에는 당직명령을 받은 사람이 출장·휴가 또는 그 밖의 부득이한 사유로 당직근무를 할 수 없는 경우에는 지체 없이 당직근무 변경요청서를 작성하여 소속기관장의 확인을 받도록 하고 있다.

한편, 「선원법」 제65조(승무정원)에 따르면 선박소유자는 운항 중인 선박에 항상 승무정원 증서에 적힌 수의 선원을 승무시켜야 하며, 군산지사 551금룡호의 승무정원 증서에 기재된 승무정원은 항해사 2명(4급항해 1명, 3급항해 1명)과 기관사 1명(3급기관)으로 551금룡호 선박 운항 시 해당 인원이 항시 승선하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 예선 통합당직자 근무지 무단이탈

◎호 선장 A는 '24. 3. 12.(화) 예선 통합당직자임에도 당직교대시간인 09시에 출근하지 않았다. 이에, 전일 통합당직자 B는 통합당직자 A에게 출근 여부를 확인하는 전화를 하고 통합당직 교대 요청을 하였다. 그러나 B는 해당 사실을 무시한 채 당일 15시경 이후 출근한 것으로 확인되었다. A는 B와 통화 당시 당직전화를 다른 직원에게 착신전환 하라는 말을 한 것으로 확인되었다.

나. 예선 통합당직자 직무 소홀

'24. 5. 3.(금) A는 당직근무 중 551금룡호 예선작업 배정에 따라 관내 대기 중인 근무자 3명(항해2명, 기관1명)을 모두 호출해야 하나, C 항해사에게 연락을 하지 않아 551금룡호는 승무정원(항해2, 기관1)에 1명이 미달된 상태로 2명(B 항해사, D 기관사)이 승선하여 예선작업을 수행하는 결과가 초래되었다.

이에, 5. 3.(금) 551금룡호 근무자 교대선장 B는 선박출항 시간이 임박해서도 C 항해사가 도착하지 않자 C 항해사와 통화 후 출항시간 내 승선이 불가능 할 것으로 판단하고 부득이하게 항해사 1명이 부족한 상태로 출항하여 예선작업을 수행하였다.

다. 직무소홀로 인한 규정(법령) 위반행위 재발

A는 '23년 이후 직무태만(겸직제한 및 긴급 출통태세 유지 소홀)과 선원법 위반(기관 승무자격 미 준수 선장의무 소홀)으로 “경고” 처분 2회를 받은 이력이 있다.

4. 관련자 및 관계부서 의견

A는 '24. 5. 2. 예선 통합당직 중 551금룡호 근무자를 제때에 호출하지 못해 관련 법령을 위반하게 된 사항에 대해 과실을 인정하며 향후 더욱더 업무를 철저히 하겠다는 답변을 하였다. 또한, B는 당시 551금룡호가 예선작업을 수행하지 못할 경우 다른 피 예인 선박들이 입항할 수 없기 때문에 긴박한 상황으로 판단하여 승무정원보다 1명이 부족한 상태로 운항하게 되었으며 향후에는 동일 사례가 발생하지 않도록 주의하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

551금룡호 B는 '24. 5. 3.(금) 교대선장으로서 예선작업 시 승무정원이 미달 되었음에도 승무정원 충족시까지 대기후 출항하거나 대체 예선 투입을 고려하지 않고 선박을 운항하여 예선작업을 수행하였다

다만, 해당 작업을 수행하지 못할 경우 피 예인선 항만 입·출항이 지연되는 등 긴박한 상황이었던 점을 감안하여 ‘경고’ 처분한다 (경고)

◎호 선장 A는 예선 통합당직자로서 긴급사고 대응, 선박안전 및 예선스케줄 관리 등에 대한 주의임무가 부여되어 있고, 지사업무 특성상 통합당직자의 역할로 예선운영에 미치는 영향은 매우 크다고 볼 수 있다.

이에, 인재경영처장은 군산지사 예선 통합당직 근무를 소홀히 한 관련자에 대해 징계 조치하시기 바랍니다. (징계)

* 제1차 감사결과 심의위원회 심의('24.7.17.) 결과, 보완조사 요구에 따라 조치 후 재심의 의결함.

관 련 자

부서	직급	성명	조치요구	비고
군산지사	기술직 ○급	B	경 고	-
군산지사	기술직 ○급	A	징 계	-

군산지사장은 ‘예선 통합 당직근무 업무’와 군산지사 ‘선박별 관련 법령에 따른 승무자격’을 철저히 지키기 위한 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)